



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**תיק: 5/551/2015
בקשה: 5/805/2015**

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן

התובע:
אילן וינוגרד
ע"י ב"כ עוה"ד משה לין
מרחוב מנחם בגין 154 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים:
1. דן כרמל
2. עדנה זלמנסון
3. רחל יוחיליס
4. יצחק יוחיליס
5. מיכאל ברגר
6. דניאל ברגר
7. יונתן ברגר
ע"י ב"כ עוה"ד דרור שרעבי
מרחוב סטרומה 5 פתח תקוה

ה ח ל ט ה

בפני בקשת התובע להשלמת פסק הדין שניתן בהליך ביום 15.11.15 (להלן: "פסק הדין").

1. התובע עותר לקביעה כי מאחר וידו איננה משגת לשלם את חלקו בהתקנת המעלית כפי שנקבע בפסק הדין (לרבות בפריסה שנקבעה באותה מסגרת) יעוכב ביצוע פסק הדין עד אשר יהיה ביכולתו לשלם עבור המעלית. במקביל מבקש התובע להחזיר את מפתח המעלית ומתחייב כי לא יעשה בה כל שימוש עד להסדרת התשלום.
2. הנתבעים מתנגדים לבקשה. לטענתם פסק הדין ניתן על יסוד הסכם פשרה ויש לקיימו ככתבו וכלשונו, ודאי כאשר לא מוצע כל הסדר תשלומים אחר. על המבקש היה לשקול את עמדתו בטרם נקט בהליכים שמטרתם להביא לפתיחת המעלית בקומת דירתו. אין פרוצדורה להשלמת פסק דין וגם לא לעיכוב כאשר אפילו לא נטען עד למתי מתבקש עיכוב שכזה. את טענות התובע עליו להעלות בפני לשכת ההוצאה לפועל. הנתבעים מסכימים לפריסת התשלום ל- 7 תשלומים ומבקשים פסיקה של הוצאותיהם.
3. בתשובה לתגובה טען התובע כי הנתבעים סרבו לנהל אתו דיון, הן על מהות החיוב והן על הפריסה, ומשכך חייבו אותו למעשה בהגשת התובענה בשל הצורך הדחוף במעלית. אין בידי התובע את האמצעים למימון המעלית ומשכך הוגשה הבקשה דנן.
4. ההלכה קובעת כי בעל דירה אשר לא נשא בעלות הוצאות התקנת מעלית בבית משותף לא יוכל לעשות בה שימוש (ע"א 2704/05 (מחוזי ת"א) לאה מנטל נ' נציגות הבית המשותף (טרם פורסם)). לאור הלכה זו גם הגיעו הצדדים להסכם הפשרה בתיק זה, על בסיסו ניתן פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק: 5/551/2015
בקשה: 5/805/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

5. משמעות הפסיקה האמורה, בשילוב עם הוראות סעיף 159 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, היא גם כי לא ניתן לחייב בעל דירה לשלם את חלקו בעלות התקנת המעלית, ככל שאינו עושה בה שימוש ולא היה בין בעלי הדירות אשר קיבלו את ההחלטה על התקנתה.

6. אומנם, ההליך דנן ננקט על ידי התובע במטרה להביא לשימוש במעלית על ידו. צודקים גם הנתבעים כי על התובע היה לכלכל את צעדיו מראש בטרם הוגשה התובענה, ובודאי בטרם חתם על הסכם פשרה שמשמעותו האחת הינה חיובו בתשלום (לפי קביעת המפקח) בגין עלויות התקנת המעלית.

אולם, נדמה כי בנסיבות בהן מבקש התובע לחזור בו, למעשה, מתביעתו לשימוש במעלית, ובכלל האמור מבקש להחזיר את המפתח ולא לעשות כל שימוש במעלית, עמידה על חיובו בסכום הפסוק (כאשר המשמעות היא, גם לשיטת הנתבעים, פתיחה בהליכי הוצאה לפועל) חותרת תחת הפסיקה האמורה, הוראות החוק ואף אינטרס הצדדים עצמם. ודאי כאשר להתנהלות התובע ניתן ליתן "תרופה" במסגרת פסיקת הוצאות הבקשה.

7. ויודגש, לולא היה מגיש התובע את ההליך הרי שהמצב העובדתי בבית ממשיך היה כפי שמבקש התובע עתה - לא נעשה על ידו שימוש במעלית כל עוד לא מוסדר תשלום חלקו בעלות התקנתה.

בכל מקרה, מצבם של הנתבעים עקב ניהול ההליכים, אף אם תתקבל הבקשה, לא נפגע אלא רק השתפר - ראשית, הם אינם צריכים עוד לנקוט בכל הליך לחיוב הנתבע בתשלום לכשיבקש לעשות שימוש במעלית ולטובתם פסק דין חלוט לגביו תירשם הערה בפנקסים כפי שיפורט להלן. שנית, פסק הדין צפה גם אפשרות במסגרתה התובע לא יוכל לעמוד במסגרת התשלומים שנקבעו ולחייביו נוספו הפרשי ריבית חוקית במקרה שכזה, החל ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

8. לאור כל האמור לעיל אני מוצא לנכון לקבוע כלהלן:

8.1. אני קובע כי התובע לא יהיה רשאי לעשות שימוש במעלית אלא רק לאחר הסדרת תשלום מלוא חלקו בפרויקט כפי שנקבע בפסק הדין מיום 10.11.15. הסדר התשלומים שנקבע בפסק הדין לא יחול עוד.

8.2. על התובע להשיב לנתבעים באופן מיידי את מפתחות המעלית שניתנו לו על פי הסכם הפשרה ואלו יושבו לו רק לאחר הסדרת מלוא התשלום כאמור.

8.3. כל עוד לא מבוצע שימוש במעלית על ידי התובע לא ישולמו על ידו הוצאות האחזקה השוטפת. אבהיר כי הוצאות אחזקה ששולמו לא יושבו לתובע.

8.4. למען הסר ספק אבהיר כי, בהתאם להוראות פסק הדין, לסכום הפסוק יתווספו הפרשי הצמדה כדין מיום 04.08.09 ועד למועד בתשלום בפועל וכן ריבית חוקית החל מיום 10.11.15 ועד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**תיק: 5/551/2015
בקשה: 5/805/2015**

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

8.5. להבטחת ביצוע התשלום לכשיבקש התובע לעשות שימוש במעלית אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 על זכויות התובע בנכס הידוע כתת חלקה 19 חלקה 98 בגוש 6646 כלהלן: "קיים פסק דין של המפקח על רישום מקרקעין מיום 10.11.15 והחלטה מיום 19.01.16 בתיק 551/15 בנוגע לשימוש במעלית ולתשלום הוצאות התקנתה והפעלתה".

8.6. התובע ישלם לנתבעים את הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שבקשה זו, אף שנתקבלה, לא נדרשה אלא בשל התנהלות התובע במסגרת ההליכים כמפורט לעיל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום ט' שבט תשע"ו, 19 ינואר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב